

직 무 발 명 규 정

〈1202〉

제정 2012. 07. 01
개정 2014. 12. 16
개정 2015. 12. 31
개정 2018. 07. 01

목 차

제 1 장 총 칙

제 1 조 목 적	3
제 2 조 용어의 정의	3
제 3 조 권리의 승계	3
제 4 조 발명자에 대한 보상	4

제 2 장 권리의 귀속

제 5 조 발명의 신고	4
제 6 조 심 의	4
제 7 조 승계의 결정 및 통지	4
제 8 조 권리의 양도	5
제 9 조 출 원	5
제10조 발명자의 특허출원	5
제11조 특허권의 승계	5

제 3 장 발명보상

제12조 보상금의 구분	5
제13조 등록보상금	5
제14조 실시보상금	6
제15조 등록 보상금의 중복지급 금지	6
제16조 발명자의 지분	6
제17조 퇴직 및 사망후의 보상	6
제18조 보상금의 불반환	6
제19조 지적 재산권의 포기	6

제 4 장 보 칙

제20조 발명자의 의무	7
제21조 비밀의 유지	7
제22조 기타의 산업재산권	7
부 칙	7

직 무 발 명 규 정

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 발명진흥법과 한국해양과학기술원(이하 “해양과기원”이라 한다) 연구업무 관리규정 제7조 규정에 의한 해양과기원 임직원 및 기타 연구업무에 종사하는 자(이하 “직원 등”이라 칭함)의 직무발명에 관하여 규정함으로써 이를 보호 장려함과 아울러 그 발명자의 권익을 보장하여 산업재산권의 합리적인 관리운영을 도모함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “직무발명”이라 함은 직원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 해양과기원의 업무범위에 속하며 그 발명을 하게 된 행위가 당해 직원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 경우를 말한다.
2. “발명자”라 함은 직무발명을 한 직원 등을 말한다.
3. “발명”이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것을 말한다. (개정 ‘15. 12. 31)

새로운 발명을 한 발명자에게 발명권리를 독점적으로 실시, 판매하도록 설정해 주는 것을 말한다.

4. “실용신안”이라 함은 이미 발명된 것이라 할지라도 이를 개량하여 보다 편리하고 유용하게 사용할 수 있도록 구조나 또는 형상을 새로 고안한 것을 말한다.
5. “디자인”이라 함은 물품에 있어서 이의 형상이나 모양이나 색채 또는 이 세가지를 결합하여 제3자로부터 아름다움을 느낄 수 있도록 하는 새로운 고안을 말한다. (개정 ‘15. 12. 31)
6. “프로그램”이라 함은 특정한 결과를 얻기 위하여 컴퓨터 등 정보처리 능력을 가진 장치 내에서 직접 또는 간접으로 사용되는 일련의 지시 명령으로 표현된 것을 말한다.

제3조(권리의 승계) ①해양과기원은 직무발명에 의한 특허·실용신안등록·디자인등록(이하 “특허 등”이라 한다)을 받을 수 있는 권리(외국에 특허출원을 할 수 있는 권리를 포함한다) 또는 특허권·실용신안권·디자인권(이하 “특허권 등”이라 한다)을 승계한다.

②직원 등 이외의 자와 공동으로 이루어진 직무발명의 경우 해양과기원은 그 발명자중 직원 등이 갖는 권리의 지분만을 승계한다.

제4조(발명자에 대한 보상) 해양과기원이 제3조의 규정에 따라 권리를 승계한 때에는 이 규정이 정하는 바에 따라 보상금을 지급하여야 한다.

제 2 장 권리의 귀속

제5조(발명의 신고) 직원 등이 직무발명을 하였을 경우 다음 각 호의 서류를 소속부서장을 거쳐 직무발명업무 담당 부서장에게 제출하여야 한다(전자적 방법에 의한 제출을 포함한다).

1. 발명신고서(별표 제1호 서식)
2. 발명예비평가서(별표 제2호 서식)
3. 외부인 공동발표, 개인명의 출원, 선출원 시에는 별도의 사유서
4. 기타 출원에 필요한 서류

제6조(심의) ①직무발명업무 담당 부서장은 제5조의 신고를 받으면 다음 각 호의 사항을 검토하여 원장의 결재를 득하여야 한다.

1. 당해 발명이 직무발명인지의 여부
2. 직무발명을 승계할 것인지의 여부
3. 직무발명의 외국출원 여부
4. 기타 필요한 사항

② <삭제> (개정 '15. 12. 31)

제6조의2(지식재산위원회) (신설 '15. 12. 24) ①원장은 필요한 경우 해당분야 또는 관련 분야 위원으로 지식재산위원회를 구성하여 다음 각호의 사항을 심의하게 할 수 있다.

1. 협의가 필요한 발명에 대한 직무발명 해당 여부 및 승계 여부
2. 해외출원 및 해외등록특허 등에 대한 사항
3. 지식재산권의 양도 및 포기 등 기타 처분에 관한 사항
4. 지식재산권 관리(특허출원 및 특허권 유지 등)에 대해 기타 필요하다고 인정되는 사항

② 지식재산위원회의 구성 및 운영에 관한 사항은 별도로 정한다.

제7조(승계의 결정 및 통지) ①원장은 제6조의 규정에 의한 발명의 승계 여부를 결정한다.

②직무발명업무 담당 부서장은 제1항의 결정을 지체없이 발명자에게 통지하여야 한다.

제8조(권리의 양도) 해양과학기술원이 발명자에게 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한다는 결정을 통지한 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 각 발명자로부터 해양과학기술원에 양도된 것으로 본다. (개정 '15. 12. 24)

제9조(출원) 직무발명업무 담당 부서장은 제8조의 양도가 있는 후 지체없이 '한국해양과학기술원' 명의로 지식재산권을 출원하며 그 사실을 발명자에게 통지한다. (개정 '15. 12. 24)

제10조(출원의 제한) ①발명자는 제7조의 규정에 따라 해양과학기술원이 특허 등을 받을 권리를 승계하지 않겠다는 통지를 받은 이후가 아니면 자기 명의로 특허출원을 하거나 특허 등을 받을 수 있는 권리를 제3자에게 양도할 수 없다.

②직원 등으로 재직한 자가 퇴직 후 2년 이내에 해양과학기술원에서 그가 맡은 직무와 관련된 발명을 출원하거나 제3자에게 양도하고자 할 경우에는 사전에 해양과학기술원의

동의를 받아야 한다.

제11조(특허권의 승계) 직원 등이 직무발명 이외의 발명에 대하여 해양과기원에 양도 하고자 하는 경우 제5조 내지 제8조의 규정을 준용한다.

제 3 장 발명보상

제12조(보상금의 구분) 해양과기원이 특허 등을 받을 수 있는 권리 또는 특허권 등을 발명자로부터 승계한 경우에는 발명자에게 보상금을 지급하며, 보상금은 등록보상금과 실시보상금으로 구분한다.

제13조(등록보상금) ①해양과기원은 제9조의 규정에 의한 특허출원이 등록되었을 때에는 등록보상금을 대표발명자에게 지급할 수 있다. 다만, 등록보상금을 지급할 경우에는 별도의 기준을 마련하여 시행하도록 한다. (개정 '14. 12. 16)

②선출원 및 개인명의로 출원·등록된 이후에 해양과기원이 승계 결정한 특허권 등에 대하여는 등록보상금을 지급하지 아니한다.

제14조(실시보상금) 해양과기원은 특허권 등의 양도, 전용 실시권의 설정 또는 통상 실시권의 허여로 수입이 발생하였을 경우 관계규정과 원장이 정한 바에 의한 실시보상금을 발명자에게 지급한다.

제15조(등록보상금의 중복지급 금지) 해양과기원은 제9조의 규정에 의해 특허 출원 후 동일 건에 대하여 국내·외에 다수 특허출원 등록 시에는 최초 1건에 대하여만 등록보상금을 지급한다.

제16조(발명자의 지분) 발명자가 2인 이상인 경우 발명자는 제5조에 의한 발명신고시 각자의 지분을 정하여 직무발명업무 담당 부서장에게 제출하며, 발명자의 지분은 이에 따른다.

제17조(퇴직 및 사망후의 보상) ①보상금의 지급을 받을 권리는 발명자가 퇴직한 후에도 존속한다.

②발명자가 사망한 경우 제1항의 권리를 그 상속인이 승계한다.

제18조(보상금의 불반환) 발명자 또는 그 상속인이 지급받은 보상금은 그 특허권 등이 무효로 된 경우에도 이를 반환하지 아니한다. 다만, 타인의 것을 본인의 것처럼 속임으로써 특허권 등이 무효로 된 경우에는 그러하지 아니한다.

제19조(특허권 등의 포기) 직무발명업무 담당 부서장은 지식재산권의 유지 관리에 있어 기술의 진보성, 경제성 등을 검토하여 일정기간 이상 실용화되지 않거나 계속 유지의 필요가 없다고 판단되는 특허권 등에 대하여는 발명자의 의견을 포함하여 원장의 승인을 거쳐 권리를 포기할 수 있으며, 필요시 지식재산위원회의 심의를 거쳐 할 수 있다. (개정 '15. 12. 24)

제 4 장 보 칙

제20조(발명자의 의무) 발명자는 직무발명에 특허출원, 심사, 심판 및 소송, 기타 처분 또는 실시를 위하여 해양과학기술이 필요로 하는 사항이 있을 경우에는 이에 협력할 의무가 있다.

제21조(비밀의 유지) 발명자 또는 직무발명에 관한 업무에 종사하는 자는 그 직무발명의 내용에 대한 비밀을 지켜야 한다.

제22조(기타 산업재산권의 준용) 컴퓨터 프로그램 및 기타 산업재산권에 관하여 이 규정을 준용한다.

부 칙

이 규정은 2012년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2014년 12월 16일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2015년 12월 31일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2018년 7월 1일부터 시행한다.

별표 제1호 (개정 '18. 07. 01)

발명 신고서				
한국해양과학기술원장 귀하				
아래의 발명을 신고하오니 승계하여 주시기 바랍니다.				
20				
발명의 종류	1. 특허 2. 실용신안 3. 프로그램 4. 기타[* 예: 디자인 등]			
발명의 명칭				
출원인	한국해양과학기술원		공동출원인	
발명자	성명	지분(%)	소속	구내전화
관련 연구과제	계정번호	연구과제명		연구기간
출원희망국				
발명의 기술적 특징				
선행기술과의 대비				
관련자료 (참고문헌 등)				
기술분야	☐ 기계/소재 ☐ 전기/전자 ☐ 정보통신 ☐ 화학 ☐ 바이오/의료 ☐ 에너지·자원 ☐ 지식/서비스 ☐ 기타 ()			
응용분야				

접수일자: 년 월 일

신고부서	대표발명자	계정책임자	부서장

담당	실장	부장	부원장

별표 제2호

발명예비평가서

※ 본 평가서는 대표발명자(1순위 발명자)가 우선적으로 작성

※ 각 평가항목별 중간점수도 사용 가능(예:8점)

구분	평가항목	평가결과	소계	합계
기술성	연구개발 부합성	(10점) 세계적 기술 R&D 추이와 상당부분 부합된다.		
		(5점) 세계적 기술 R&D 추이와 부합의 정도가 보통이다.		
		(1점) 세계적 기술 R&D 추이와 상당부분 부합되지 않는다.		
	발명의 구성	(10점) 종래기술과 비교할 때 개량의 정도가 큰 발명 또는 종래기술의 문제해결 정도가 큰 발명이다.		
		(5점) 종래기술과 비교할 때 개량의 정도가 보통인 발명 또는 종래기술의 문제해결 정도가 보통인 발명이다.		
		(1점) 종래기술과 비교할 때 개량의 정도 또는 효과가 없는 발명이다.		
	경쟁성	(10점) 종래기술에 비해 현저한 이점이 존재한다.		
		(5점) 종래기술에 비해 현저한 이점이기에 다소의 부족함이 있다.		
		(1점) 종래기술에 비해 현저한 이점을 찾을 수 없다.		
	증명 용이성	(10점) 발명기술의 내용이 기술적으로 증명되었거나 그 활용의 증명을 용이하게 할 수 있다.		
		(5점) 발명기술의 내용을 기술적으로 증명하는데 다소의 부족함이 있다.		
		(1점) 발명기술의 내용이 기술적으로 증명되지 않았거나 증명하기 어렵다.		
	기술수명	(10점) 도입기 및 성장기 초기 기술로, 향후 활용 가능기간이 길다.		
		(5점) 성장기 후기 및 성숙기의 기술로, 향후 활용 가능기간이 보통 수준이다.		
		(1점) 쇠퇴기의 기술로, 향후 활용 가능기간이 짧다.		

시장성	적용범위	(10점) 복수의 시장 또는 산업분야에까지 적용 가능하다.	
		(5점) 단일 시장분야의 여러 제품군 또는 제품으로 적용 가능하다.	
		(1점) 복수 제품, 타 제품군, 타 기술분야로의 적용 가능성이 없다.	
	수요성	(10점) 현재 발명기술수요에 대해 요구가 많으며 그 수요는 충족되어 있지 않다.	
		(5점) 발명기술에 대한 수요가 있으나 어느 정도 충족되어 있다.	
		(1점) 발명기술에 대한 수요가 거의 없거나 파악되어 있지 않다.	
	잠재성장성	(10점) 적용 가능한 틈새시장이 존재하며, 그 잠재적 성장성도 크다.	
		(5점) 적용 가능한 틈새시장이 존재하며, 그 잠재적 성장성도 크다.	
		(1점) 적용 가능한 틈새시장이 존재하지 않거나 틈새시장이 발생하기에 많은 제한적인 요소가 많다.	
	상용화가능시기	(10점) 향후 2년 이내에 적용이 가능하다.	
		(5점) 향후 10년 이내에 적용이 가능하다.	
		(1점) 적용 가능성이 불확실하다.	
	시장진입성	(10점) 진입장벽이 거의 없거나 또는 신규 시장인 관계로 시장 선점이 가능하다.	
		(5점) 다소간의 진입장벽이 있으며, 이를 극복하기 위해서는 노력이 필요하다.	
		(1점) 진입장벽이 매우 높으며, 큰 노력을 기울여야만 극복이 가능하다.	
합 계			
평가등급			

별표 제3호

양 도 증						
양 수 인		주 소	부산시 영도구 해양로 385			
		성 명	한국해양과학기술원 원장			
다음의 (발명, 고안, 프로그램)에 관한 (특허, 실용신안, 의장, 프로그램등록)을 받을 수 있는 권리를 귀하에게 양도함. - 다 음 -						
출 원 번 호						
명 칭						
년 월 일						
양 도 인	성 명	국문	(인)	주민등록번호		
		영문				
	주 소					
	성 명	국문	(인)	주민등록번호		
		영문				
	주 소					
	성 명	국문	(인)	주민등록번호		
		영문				
	주 소					
	성 명	국문	(인)	주민등록번호		
		영문				
	주 소					
성 명	국문	(인)	주민등록번호			
	영문					
주 소						

별표 제4호 (삭제 '14. 12. 16)